

통 보

1. 제 목 : 구조개선기업 자산 인수가격 및 특별채권 매입대금 산정 부적정
2. 소관부점 : 기업자산인수처, 기업회생지원처
3. 내 용 :

가. 업무개요

기업자산인수처는 「업무분장세칙」 제21조 제3호와 제4호에 따라 구조개선기업등으로부터 자산을 매입한 후 해당 자산을 매각한 구조개선기업 등에 재임대하는 자산매입 후 임대 프로그램 업무를 수행하고 있고

기업회생지원처는 같은 세칙 제22조 제2호와 제4호에 따라 기업개선채권, 특별채권 등 기업채권의 인수와 정리·관리 업무를 수행하고 있다.

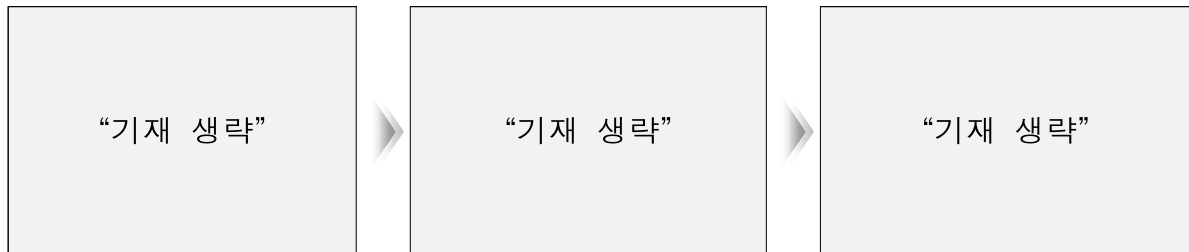
나. 구조개선기업 자산 인수가격 산정 시 현가할인을 산정기준 마련필요

(1) 관계 법령·내규 및 판단 기준

「구조개선기업등 보유 자산의 인수·관리 및 매각 업무요강」 제14조 및 제15조에 따르면 구조개선기업의 자산 인수가격은 감정평가법인의 감정평가액 및 회계법인의 가치평가액을 산술평균한 금액과 자산인수심의위원회¹⁾에서 가감한 금액을 통해 산정²⁾하도록 되어 있고

이 중 회계법인의 가치평가액은 [표] 및 [그림]과 같이 ①대상재산 분석, ②적정 낙찰가율 산정, ③매입금액 검토 과정을 통해 산정하고 있다.

[표 46] 회계법인의 가치평가액 산정 과정



[그림 9] “③매입금액 검토” 과정 중 현재가치할인 상세 설명

“기재 생략”

한편, 공사는 구조개선기업 자산 인수가격 산정과정에서 공정성·객관성·전문성을 확보하기 위해 외부 전문 평가기관(감정평가기관, 회계법인)을 활용하고 있으나, 용역 발주자로서 용역의 최종 산출물인 인수가격 산정이 제대로 수행되었는지 확인해야 할 의무가 있다.

1) 자산 인수업무 관련 지원 대상기업 선정, 자산 인수가격 등을 심의·의결함

2) ① “기재 생략”

② “기재 생략”

특히, 회계법인의 가치평가액 산정 시 사용되는 현재가치할인율은 인수가격 산정에 직접적인 영향을 미치는 요소이므로 합리적인 기준이 적용되었는지 확인해야 하고, 그 적정성 등에 대해서 점검해야 한다.

(2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 구조개선기업 자산에 대한 인수가격 산정을 위한 회계법인의 가치평가액 산정 과정을 점검한 결과

2019년 「기업지원업무 제도개선 추진」을 통해 회계법인의 가치평가액 산정 방법을 현재와 같이 법원의 낙찰가율을 활용한 방법으로 단일화³⁾ 하면서 회계법인에서는 ■%의 현재가치할인율을 사용하고 있었는데

회계법인의 용역 수행에 따른 결과보고서에는 ■%의 현재가치할인율에 대해 ‘투자적격등급의 하한 기준수익률을 고려하여 산정’ 이라고 설명되어 있을 뿐, 어떤 과정을 통해 산정되었는지 등 합리적인 근거가 제시되어 있지 않았다.

한편, 특별채권⁴⁾ 인수 시 회계법인에서 적용하는 현재가치할인율의 경우에는 부실채권 시장과 관련된 기준수익률과 위험프리미엄을 적용하여 산정하고 있는 등 근거를 마련하여 운영하고 있었다.

따라서, 기업자산인수처는 구조개선기업의 자산 인수가격 산정과정에서 회계법인의 가치평가액 산정 시 사용되는 현재가치할인율에 대한 산정근거 등을 마련할 필요가 있다.

3) 2019년 제도개선 이전에는 법원의 낙찰가율을 통해 산정한 금액과 유사 임대사례의 임대료를 통해 산정한 금액 중 낮은 금액으로 회계법인의 가치평가액 산정

4) 공사에서 인수한 부실채권 중 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차를 신청 중이거나 인가된 기업체에 대한 공사의 채권을 말함

다. 특별채권 매입대금 산정 시 선순위채권 산정 부적정

(1) 관계 법령·내규 및 판단 기준

「부실채권인수업무규정」 제19조 제3항에 따르면 특별채권 매입대금은 평가기관(회계법인)이 제시한 가격으로 산정⁵⁾할 수 있다고 되어 있으며, 평가기관에서는 담보물을 ①일반매매 혹은 ②경매를 통한 매각 중 하나의 시나리오를 선정 후 각 시나리오별 예상 매매가액(낙찰가액)에서 선순위 채권⁶⁾ 금액을 제외한 금액을 특별채권 매입대금으로 공사에 제시하고 있다.

「공인중개사법」 제32조에 따르면 공인중개사에게 물건의 중개를 의뢰한 경우 중개수수료를 지급하여야 한다고 되어 있고, 같은 법 시행규칙 제20조 제4항 제2호에 따르면 주택 외의 중개대상물에 대한 중개수수료는 거래금액의 1천분의 9 이내에서 공인중개사와 협의하여 결정하도록 되어 있다.

한편, 특별채권은 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생 절차를 신청중이거나 회생절차가 인가된 기업에 대한 채권으로 채무 기업이 채무를 미이행하는 경우 기한의 이익을 상실시키는 것에 법적 제한⁷⁾이 존재하는 등 일반 담보채권과 비교해서 경매 실행을 통한 적극적인 채권회수 등 사후관리에 한계가 있다.

따라서, 특별채권 매입대금이 향후 발생할 손실방지 등 사후관리에 가장 큰 영향을 미친다는 측면을 고려할 때 평가기관이 산정한 매입대금의 적정성을 면밀하게 검토하여야 한다.

5) “기재 생략”

6) 일반매매 혹은 경매 매각 시 담보채권자인 공사보다 우선적으로 변제(배당)받는 채권으로 최우선변제임금채권, 당해세 등으로 구성됨

7) 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제58조에 따르면 회생절차개시결정이 있는 경우 담보권에 기한 강제집행 등을 할 수 없고 기존에 진행하고 있던 강제집행 등도 중지됨

(2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 인수한 특별채권 93개 차주에 대해 평가
기관에서 제시한 매입대금 산정 과정을 점검한 결과

2020. 12. 30. 인수한 ○○○○○○○○○○○○-○(차주명:(주)○○○○) 특별채권의 경우 매입대금에서 차감되는 선순위채권 중 중개수수료 항목에 대해 ○○○○○○○법인에서는 108백만 원을 산정한 반면, △△△△법인에서는 전혀 산정하지 않았고

2023. 7. 12. 인수한 ○○은행 ○○○○-○(차주명:(주)○○○○○○) 특별
채권의 경우 중개수수료 항목에 대해 ○○○○법인에서는 101백만 원을
산정한 반면, ○○○○○○법인에서는 55백만 원을 산정한 것으로 확인
되는 등

〔별표〕 “특별채권 매입대금 산정 시 평가기관별 중개수수료 산정 명세”와 같이 49개 차주에 대한 중개수수료 산정금액이 평가기관별로 적게는 약1.8백만 원부터 많게는 108백만 원까지 차이가 나는 것으로 확인되었다.

따라서, 특별채권 매입대금 산정과정에서 선순위채권 중 중개수수료의 경우 각 평가기관별 자체 평가기준이나 보유하고 있는 매입대금 산정 노하우 등과 무관하게 담보물을 매각하는 경우 반드시 수반되는 비용이므로 중개수수료를 산정하는 합리적인 기준을 마련할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 기업자산인수처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 현재가치할인율에 대한 산정근거 등 방안을 마련하겠다고 하였다.

기업회생지원처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 평가기관이 중개수수료를 산정하는 합리적인 기준을 마련하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

기업자산인수처장은 구조개선기업 자산 인수가격 산정 시 사용하는 현재가치할인율에 대한 산정근거 등을 마련하시기 바라며(통보)

기업회생지원처장은 특별채권 매입대금 산정 시 중개수수료 산정 방식의 합리적인 기준을 마련하시기 바랍니다.(통보)

[별 표]

특별채권 매입대금 산정 시 평가기관별 중개수수료 산정 명세

(단위 : 원)

순번	기업명	인수금액	평가기관A 중개수수료	평가기관B 중개수수료	중개수수료 차이(A-B)
----	-----	------	----------------	----------------	------------------

“기재 생략”

순번	기업명	인수금액	평가기관A 중개수수료	평가기관B 중개수수료	중개수수료 차이(A-B)
----	-----	------	----------------	----------------	------------------
